

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 266/2533

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

โจทก์

นายถวิล ทิพย์พฤษ

จำเลย

นายถวิล ทิพย์พฤษ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์ไม่ได้เพิ่มเติมโทษจำเลย คดีต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ไม่รับฎีกา จำเลยเห็นว่า การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้รอการลงโทษ มาเป็นไม่รอการลงโทษนั้น ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จำเลยจึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 39)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4,7,47,48,53 ทวิ,53 ตริ,72,73 ทวิ,74,74 ทวิ,75 เรียงกระทงลงโทษฐานตั้งโรงงานไม้แปรรูป จำคุก1 ปี ปรับ 10,000 บาท ฐานแปรรูปไม้สักและฐานมีไม้สักแปรรูปในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกกระทงละ 2 ปี ปรับ กระทงละ10,000 บาท และฐานมีสิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้หวงห้ามเกินขนาดและปริมาณที่กำหนด จำคุก 6 เดือน ปรับ 5,000 บาท รวม 4 กระทง ให้จำคุก5 ปี 6 เดือน และปรับ 35,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกรวม 2 ปี 9 เดือนและปรับ 17,500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปีศาลอุทธรณ์

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4,7,47,48,53 ทวิ,53 ตริ,73 วรรคสอง,73 ทวิ,74,74 ทวิ,75(ที่แก้ไขแล้ว) ให้ลงโทษฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จำคุก 1 ปี ฐานแปรรูปไม้ จำคุก 1 ปี ฐานมีไม้แปรรูปจำคุก 1 ปี ฐานมีสิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้หวงห้ามเกินขนาด จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 3 ปี 6 เดือน จำเลยรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 ปี 9 เดือน ไม่รอกการลงโทษ ไม่ปรับ และไม่กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 35)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 36)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ฐานตั้งโรงงานไม้แปรรูป จำคุก 1 ปี ปรับ 10,000 บาท ฐานแปรรูปไม้สักและฐานมีไม้สักแปรรูปไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกกระหนละ 2 ปี ปรับกระหนละ 10,000 บาท และฐานมีสิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้หวงห้ามเกินขนาดและประมาณ ที่กำหนด จำคุก 6 เดือนปรับ 5,000 บาท รวม 4 กระหน จำคุก 5 ปี 6 เดือน ปรับ 35,000 บาทรับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 2 ปี 9 เดือนและปรับ 17,500 บาทโทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี กับกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติด้วย แต่ศาลอุทธรณ์แก้เป็นว่าให้ลงโทษฐานตั้ง โรงงานแปรรูปไม้ ฐานแปรรูปไม้และฐานมีไม้แปรรูป จำคุกกระหนละ 1 ปีฐานมีสิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้หวงห้ามเกินขนาดและปริมาณที่กำหนด จำคุก 6 เดือน รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 9 เดือน ไม่รอกการลงโทษ ไม่ปรับและไม่กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ ซึ่งการที่ ศาลอุทธรณ์วางโทษจำคุกจำเลยน้อยลงแต่ไม่รอกการลงโทษ และไม่ปรับทั้งไม่กำหนด

เงื่อนไขเพื่อคุ้มครองความประพฤตินั้นเป็นผลร้ายแก่จำเลย เป็นการแก้ไขมากและเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลย จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 12 จึงให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์แก้ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันรับ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ฐานตั้งโรงงานไม้แปรรูป จำคุก 1 ปี ปรับ 10,000 บาท ฐานแปรรูปไม้สักและฐานมีไม้สักแปรรูปไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกกระทงละ 2 ปี ปรับกระทงละ 10,000 บาท และฐานมีสิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้หวงห้ามเกินขนาดและปริมาณ ที่กำหนด จำคุก 6 เดือน ปรับ 5,000 บาท รวม 4 กระทง จำคุก 5 ปี 6 เดือน ปรับ 35,000 บาท รับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 2 ปี 9 เดือน และปรับ 17,500 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี กับกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองความประพฤติด้วย แต่ศาลอุทธรณ์แก้เป็นว่าให้ลงโทษฐานตั้ง โรงงานแปรรูปไม้ ฐานแปรรูปไม้และฐานมีไม้แปรรูป จำคุกกระทงละ 1 ปี ฐานมีสิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้หวงห้ามเกินขนาดและปริมาณที่กำหนด จำคุก 6 เดือน รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 9 เดือน ไม่รอกการลงโทษ ไม่ปรับและไม่กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองความประพฤติ ซึ่งการที่ ศาลอุทธรณ์วางโทษจำคุกจำเลยน้อยลงแต่ไม่รอกการลงโทษ และไม่ปรับทั้งไม่กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองความประพฤตินั้นเป็นผลร้ายแก่จำเลย เป็นการแก้ไขมากและเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลย จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532
มาตรา 12จึงให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์แก้
ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันรับ

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>